



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 86 DEL 25/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO IN SPAZI POLIVALENTI, COMUNE DI BORGHI (FC), ALLO STUDIO CELSIUS DI MIRCO MONTI SRL CON SEDE IN CESENA (FC), VIA BARDIA N. 8 – P.IVA 04425990407 – CUP: D78H25000270005 – CIG: BC729EFE09.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA ED ESECUTIVA OPERE IMPIANTISTICHE E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI RICONVERSIONE MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO IN SPAZI POLIVALENTI, COMUNE DI BORGHİ (FC), ALLO STUDIO CELSIUS DI MIRCO MONTI SRL CON SEDE IN CESENA (FC), VIA BARDIA N. 8 – P.IVA 04425990407 – CUP: D78H25000270005 – CIG: BC729EFE09.

Premesso:

- che fra le varie esigenze ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), c'è la realizzazione di una struttura ad uso polivalente, al fine di soddisfare le richieste della Comunità residente, creando un luogo destinato alle attività culturali, sociali e di aggregazione, ed a tal proposito è stata individuata la Canonica adiacente la Chiesa di Santa Maria Maddalena e relativa area cortilizia, quale immobile idoneo ed adeguato per essere adibito a tale spazio;
- che in data 30/12/2024 di Rep.n. 61.345 – Racc. n. 16.409, il Comune di Borghi (FC), ha acquistato dalla Diocesi di Rimini (RN), la Canonica suindicata e l'area adiacente, con l'obiettivo di creare un insieme di attività, di valori e degli spazi che permettono alle persone di incontrarsi, relazionarsi e crescere insieme all'interno di una comunità ed altresì valorizzando le risorse locali e migliorando la qualità della vita;
- che l'edificio in argomento, ha ottenuto in data 26/07/2022 da parte del Ministero della Cultura – Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, lo svincolo dell'interesse culturale del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i.;
- che prima dell'acquisto dell'edificio in argomento e relativa area cortilizia, l'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), tramite l'Ufficio Tecnico – Area LL.PP., al fine di poter valutare l'opportunità di realizzare un progetto su tale edificio, ha affidato ad un professionista esterno, il servizio per l'espletamento di una prima fase progettuale e quindi predisporre uno studio di fattibilità con lo scopo di quantificare i costi relativi ad un intervento di ristrutturazione degli spazi da adibire a "Centro Polivalente";
- che il progetto intitolato "Lavori di recupero e riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti" dell'importo complessivo pari ad €. 650.000,00, prevedeva due soluzioni: una prima soluzione identificata con la lettera a) ed una seconda con la lettera b), lo stesso è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 29/03/2023;
- che con la medesima Deliberazione di G.C. n. 14/2023, l'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), ha ritenuto più idonea la soluzione b) che prevedeva, a differenza della soluzione a), il cortile sul fronte e non solo, dava indirizzi circa l'approvazione delle successive fasi progettuali, le quali sarebbero state subordinate alla relativa copertura finanziaria, compatibilmente con le risorse finanziarie ed i vincoli di finanza pubblica da verificare in sede di Bilancio;

- che si è presentata l'opportunità di candidare il progetto in argomento nella linea "Legge Regionale n. 5/2018 – Programma straordinario di investimento per i Comuni ricompresi nei nuovi programmi territoriali – Atto di Indirizzo 2024-2026 – Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Emilia – Romagna (FSC 2021-2027) e che pertanto con la Deliberazione di Giunta dell'Unione Rubicone e Mare n. 49 del 29/05/2025, veniva approvato il "Programma territoriale dell'area – Strategia Territoriale dei Comuni Montani dell'Unione Rubicone e Mare" per i Comuni di Borghi, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone (FC), necessario a partecipare all'Avviso di manifestazione di interesse del "Programma" sopra richiamato;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2049 del 09/12/2025 con la quale veniva approvato l'esito della selezione del "Parco Progetti" degli interventi che accedevano alla fase di negoziazione (art. 3, comma 4 della L.R.n. 5/2018) - Atto di indirizzo 2024-2026 – Legge Regionale n. 5/2018 – Programma straordinario di investimento per i Comuni ricompresi nei nuovi programmi territoriali, fra cui è stato ricompreso l'intervento del Comune di Borghi (FC) come appresso indicato:

Allegato 1

Denominazione dell'area	Denominazione dell'Ente	Titolo dell'intervento	Costo dell'investimento	Contributo richiesto	CUP
Comuni Montani Rubicone e Mare	Comune di BORGHI	Riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti	€. 650.000,00	€. 500.000,00	D78H25000270005

Dato atto che a tutt'oggi, sono stati negoziati i cronoprogrammi finanziari e le tempistiche di realizzazione dell'intervento in oggetto con la Regione Emilia-Romagna e che per quanto riguarda il Comune di Borghi (FC) veniva contrattato il seguente cronoprogramma finanziario distribuito in tre annualità (2026-2028):

Anno 2026		Anno 2027		Anno 2028	
€. 75.000,00	€. 55.000,00 (Fondi Comune)	€. 304.838,15	€. 95.000,00 (Fondi Comune)	€. 270.161,85	0,00 (Fondi Comune)
	€. 20.000,00 (Contributo)		€. 209.838,15 (Contributo)		€. 270.161,85 (Contributo)

Richiamate:

la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2025, di approvazione Nota Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 – Assegnazione delle risorse ai responsabili di Settore;

- la Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028";

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2026, veniva approvato il rendiconto di gestione esercizio 2025;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2026, venivano approvate le modifiche al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2026-2028;

Richiamate altresì:

- la Convenzione per lo svolgimento del Servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi (FC) ed il Comune di Savignano sul Rubicone (FC);

- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del

Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 18/05/2026 di approvazione degli interventi fra cui il progetto di “*Riconversione della Canonica di Gorolo in spazi polivalenti, Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005*” ed assegnazione del predetto contributo “L.R. n. 5/2018 - Bando Nuovi Programmi Territoriali 2024-2026 – Fondi Sviluppo e Coesione Regione Emilia-Romagna (FSC 2021-2027) pari ad €. 500.000,00 Bilancio Finanziario Gestionale anni 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 28/05/2026, con la quale veniva approvato lo schema di “Accordo” L.R. n. 5/2018 – Bando Nuovi Programmi territoriali 2024 – Comune di Borghi (FC), il quale stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione dell’intervento, il monitoraggio e l’erogazione del contributo e trasmesso alla Regione Emilia-Romagna in data 28/05/2026 di Prot.n. 3545.
- la nota in data 28/05/2026 di Prot.n. 3545, di trasmissione del predetto “Accordo” sottoscritto, alla Regione Emilia-Romagna;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 12049 del 19/06/2026 della Regione Emilia-Romagna di assunzione degli impegni di spesa ed accertamento delle entrate;

Dato atto che i lavori di “*Riconversione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalente, Comune di Borghi (FC)*” dell’importo complessivo pari ad €. 650.000,00 di cui €. 150.000,00 finanziato con fondi propri dell’Amministrazione Comunale di Borghi (FC) ed €. 500.000,00 con contributo L.R. n. 5/2018 – FSC Bando Nuovi Programmi territoriali rientra nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2026/2028 e come appresso indicato:

SPESA						
Capitolo	Descrizione	Finanziamento	2026	2027	2028	Provvedimenti
25670018	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027)	Contributo FSC	20.000,00	209.838,15	270.161,85	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026
25670017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente	Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente Fondi Comune - Utilizzo avanzo vincolato da ente - Finanziati da FPV	55.000,00	95.000,00	0,00	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026

Dato atto che l’entrata derivante da contributo FSC è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2026/2028 ed accertata con imputazione, in relazione all’esigibilità della stessa, come di seguito riportata:

ENTRATA					
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028	Provvedimenti
55000017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC	20.000,00	209.838,15	270.161,85	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026
	Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti	150.000,00	0,00	0,00	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026

Dato atto che l’intervento di “*Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) – Codice CUP: D78H25000270005*” dell’importo complessivo pari ad €. 650.000,00 di cui €. 150.000,00 finanziato con fondi propri

dell'Amministrazione Comunale di Borghi (FC) ed €. 500.000,00 con contributo L.R. n. 5/2018 – FSC Bando Nuovi Programmi territoriali – FSC 2021-2027, è stato previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2026/2028, come sopra specificato;

Dato atto che a tale intervento è stato assegnato il seguente Codice Univoco di Progetto: **CUP: D78H25000270005**;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 05/06/2026, con la quale veniva approvato il “Quadro Esigenziale (QE) ed il “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (DIP) dell'intervento di *“Lavori di riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) – CUP: D78H25000270005”*;

Dato atto che con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. 40/2026, si dava mandato all'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP., per l'avvio di tutte le procedure necessarie per la realizzazione dell'intervento in argomento, in primis in questa fase, la procedura di affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e sicurezza;

Dato atto altresì, che per natura e specificità delle prestazioni da eseguire, nonché per l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all'interno della struttura comunale, come illustrato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.), ci si è avvalsi per l'espletamento delle prestazioni suindicate, ad una professionalità esterna e qualificata in materia;

Vista la Decisione a contrarre n. 82 del 14/07/2026 resa ai sensi dell'art. 17 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, con la quale veniva avviata la procedura di affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva (opere impiantistiche) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opzionabile la direzione dei lavori ed attività correlate (opere impiantistiche) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del predetto Codice applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che le motivazioni di scelta di questa procedura di affidamento “Affidamento diretto” prevista dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023 viene come appresso giustificata:

- Importo dei servizi inferiore ad €. 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori come previsto all'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- Scelta di un professionista di comprovata competenza specifica e documentata in questo particolare settore;
- La natura altamente intellettuale delle prestazioni e la fiducia tra Ente e Professionista (Operatore Economico con una comprovata esperienza pregressa documentata su interventi analoghi, che lo rendono particolarmente idoneo, garantendo continuità, affidabilità e conoscenza dell'opera);
- Garanzia di massima tempestività per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;
- Principio del risultato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 (massimizzazione delle tempistiche, ottenere il miglior rapporto qualità-prezzo nell'affidamento, ponendo altresì il soddisfacimento dell'interesse pubblico primario al centro dell'azione della Stazione Appaltante) sempre nel rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie;
- l'affidamento in oggetto è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegati;

Dato atto:

- che l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 ed allegati testualmente recita: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;
- l'art. 18, comma 1, del citato D.Lgs.n. 36/2023, che testualmente recita: *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante,*

con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

Dato atto che in data 14/07/2026 di Prot.n. 4575 (termine ultimo per l'invio di offerta fissato al 18/07/2026 alle ore 13:00), tramite la Piattaforma telematica SATER della Regione Emilia-Romagna, è stata richiesta offerta per l'affidamento del servizio per l'espletamento della "progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva (opere impiantistiche) e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed opzionabile la direzione lavori ed attività correlate (opere impiantistiche) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione" dei lavori in argomento, al seguente operatore economico-professionista:

STUDIO CELSIUS DI MIRCO MONTI SRL

con studio in Cesena (FC)

Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407

Referente: Dott. Ing. Mirco Monti

Preso atto che entro il termine ultimo per la presentazione dell'offerta indicato nella lettera d'invito sopra richiamata (termine ultimo fissato in data 18/07/2026 ore 13:00), lo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, in data 16/07/2026 alle ore 12:02, ha presentato la sua migliore offerta;

Visto il ribasso offerto del 15% (PI 353280-26), dal quale risulta l'aggiudicazione provvisoria delle prestazioni in argomento, allo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, il quale ha determinato i seguenti onorari suddivisi per attività prestazionali:

Descrizione	Imponibile	Cassa professionale	IVA del 22%	TOTALE
Progetto Fattibilità Tecnico ed Economico (Opere impiantistiche)	€. 5.177,60	€. 207,10	€. 1.184,63	€. 6.569,33
Progetto Esecutivo (Opere impiantistiche)	€. 2.444,52	€. 97,78	€. 559,31	€. 3.101,61
Prime Indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Opera complessiva)	€. 4.856,12	€. 194,24	€. 1.111,08	€. 6.161,44
TOTALE				€. 15.832,38

Visto il report della procedura (Registro di sistema comunicazione aggiudicazione n. PI 353280-26 – FE 308357), generato dallo strumento telematico di negoziazione suindicato, in atti;

Richiamato l'art. 17, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che l'organo competente dispone l'aggiudicazione dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, che in caso positivo dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace ed alla quale è subordinata la stipulazione del contratto, ai sensi del comma 7 del medesimo art. 17;

Dato atto che tutte le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo al Professionista in indirizzo, sono state eseguite tramite l'accesso al F.V.O.E.

(Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC (FVOE n. 9eb1463f-2af2-40cd-a2f4-03ffa1f3af73), nonché mediante l'accesso alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni riportate nella Deliberazione ANAC n. 262 del 20/06/2023 così come modificata ed integrata dalla Deliberazione ANAC n. 601 del 19/012/2023, così come emerge dai relativi riscontri custoditi in atti;

Preso atto che:

- non sono emersi fatti o elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ed assenza di situazioni di conflitto di interessi, così come l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
- il Dott. Ing. Mirco Monti è iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1558/A;
- risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come risulta da certificazione INARCASSA depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.;
- lo Studio CELSIUS di Mirco Monti SRL risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come risulta dalla certificazione Inarcassa come impresa e DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- che l'offerta risulta congrua e proporzionata alla quantità e qualità della prestazione ed in conformità con la normativa disciplinata dalla Legge n. 49/2023 (equo-compenso) e Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che le prestazioni di cui alla richiesta offerta dallo Studio in parola, si espleta secondo il cronoprogramma negoziato e sottoscritto nell'Accordo con la Regione Emilia-Romagna e come appresso indicato:

Descrizione della prestazione	Tempistiche
Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica (Opere Impiantistiche) e Prime Indicazioni stesura piani di sicurezza	Ottobre 2026
Progettazione Esecutiva (Opere Impiantistiche) e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Febbraio 2027
Direzione dei Lavori ed attività correlate (Rif. Inizio dei Lavori) e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Opzionabili	Luglio 2027

Ritenuto di procedere con il presente provvedimento, all'affidamento del servizio per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutivo (Opere Impiantistiche) e Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, mentre la prestazione relativa alla Direzione Lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l'obbligazione giuridica per tale attività non può sorgere prima che l'appalto dei lavori sia stato aggiudicato ed avviato;

Rilevato che con la "Decisione a contrarre" n. 82/2026 del 14/07/2026 e la successiva lettera di richiesta offerta (Prot.n. 4575/2026), veniva opzionate l'attività di direzione lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dando la possibilità alla Stazione Appaltante/R.U.P. di usufruire di tale opzione essendo considerato uno strumento legittimo;

Considerato che l'affidamento della Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione non è automatico, pertanto il R.U.P. dovrà valutare l'opportunità di esercitare tale "opzione", considerando le tempistiche, le risorse finanziarie e la qualità della prestazione offerta e quindi procedere con la successiva formalizzazione dell'attivazione dell'opzioni con atto specifico prima dell'inizio dei lavori;

Dato atto:

- che si valuterà e procederà con l'affidamento successivo del servizio di Direzione dei Lavori ed attività correlate (Opere Impiantistiche) e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell'inizio effettivo dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, adeguatamente motivato e giustificato;
- che l'importo della progettazione e coordinamento nella predetta fase sommata a quella della direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, rientra nella soglia massima fissata per l'affidamento sotto soglia e nei limiti di €. 140.000,00;
- che il ricorso a Professionista esterno e qualificato in materia, è dovuto all'impossibilità oggettiva di utilizzare

risorse umane disponibili all'interno della struttura comunale, come illustrato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);

- che si presterà attenzione e si verificherà che non vi siano cause di incompatibilità ai sensi dell'Allegato I.2 del Codice;

- che l'affidamento rispetterà vantaggi in termini di coerenza, risparmio e riduzione dei tempi ed ottimizzazione dei costi, tutelando sia il committente sia il risultato finale "principio del risultato" come indicato nella decisione a contrarre n. 82/2026;

Considerato che lo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, accetta con l'offerta trasmessa nella Piattaforma telematica SATER E-R il servizio in argomento ed alle condizioni di seguito elencate:

- *Oggetto dell'incarico:* Affidamento del servizio per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva (Opere impiantistiche) e Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) - CUP: D78H25000270005";
- *Prestazione richiesta:* Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico ed esecutivo (Opere Impiantistiche) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dovrà contenere tutti gli elementi previsti nell'Allegato I.7 del predetto Codice e normative vigenti in materia di impianti; Redazione delle prime Indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Termini per l'espletamento dell'incarico:*
Progetto di fattibilità tecnico ed economica (opere impiantistiche): Entro e non oltre il 11/09/2026
Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza : Entro e non oltre il 11/09/2026
Progetto esecutivo (Opere impiantistiche): Entro e non oltre il 15/01/2027
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: Entro e non oltre il 15/01/2027
La documentazione dovrà essere consegnata in formato digitale tramite posta elettronica certificata (comune.borghi@cert.provincia.fc.it).
- *Importo della prestazione:*
 - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Opere impiantistiche): €. 5.177,60 oltre Cassa del 4% pari ad €. 207,10 ed IVA del 22% pari ad €. 1.184,63 per complessivi €. 6.569,33
 - Progettazione Esecutiva (Opere Impiantistiche): €. 2.444,52 oltre Cassa del 4% pari ad €. 97,78 ed IVA del 22% pari ad €. 559,31 per complessivi €. 3.101,61
 - Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Opera complessiva) : €. 4.856,12 oltre Cassa del 4% pari ad €. 194,24 ed IVA del 22% pari ad €. 1.111,08 per complessivi €. 6.161,44.Importo complessivo della prestazione (compreso oneri di Legge) = €. 15.832,38
- *Penali:* Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni della data sopra indicata, l'Amministrazione Comunale riterrà decaduto ogni suo impegno nei confronti del tecnico incaricato, fermo restando il diritto di farsi riconoscere i danni derivanti dal mancato adempimento dello stesso;
- *Modalità e termini di pagamento:*
PFTE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico;
PE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto esecutivo;
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura da trasmettere in formato elettronico.
- *Controversie:* Salvo gli eventuali casi in deroga, contemplati nella normativa vigente, tutte le controversie che dovessero sorgere, qualora non risolte in via bonaria, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria competente, escludendo il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Forlì.
- *Note:* Per quanto non disposto nel presente provvedimento si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

Visti:

a) il Decreto Legislativo n. 118/2011, attuativo della Legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009,

recante “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi “, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011”;

c) l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;

Dato atto inoltre che le spese di investimento richiedono la copertura finanziaria integrale dell’importo complessivo della spesa, sin dall’attivazione del primo impegno, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati sulla competenza di più esercizi (punti 5.3.3);

Richiamato inoltre, il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Borghi (FC) ed in particolare gli articoli relativi alla disciplina degli impegni di spesa;

Dato atto che è stata prenotata la spesa relativa al quadro economico del presente intervento in relazione al cronoprogramma di spesa definito e negoziato con la Regione Emilia-Romagna, come appresso indicato:

Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
25670018	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027)	€. 20.000,00	€. 209.838,15	€. 270.161,85
25670017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente	€. 55.000,00	€. 95.000,00	€. 0,00

Ritenuto di impegnare la spesa pari a complessivi €. 15.832,38 in favore dello STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, imputandola sui seguenti capitoli di spesa:

(Progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica):

- €. 7.203,73 - Cap. n. 25670017 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Ente, PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2026, in esecuzione degli atti sopra descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

(Progettazione Esecutiva):

- €. 3.500,00 al Cap. n. 25670018 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Reg. (FSC 2021-2027) - PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2027 e
- €. 5.128,65 - Cap. n. 25670017 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Ente, PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2027, in esecuzione degli atti sopra descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

Dato atto che per la parte finanziata dall’Ente, è stata prevista l’attivazione del fondo pluriennale vincolato in relazione al crono-programma di spesa negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica andrà a scadere, così come previsto dal principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto il D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 129 del 04/06/2013) ad oggetto “ *Regolamento recante il codice di comportamento di dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001* “;

Visto il vigente Codice di comportamento del Comune di Borghi (FC);

Dato atto che a norma dell'art. 2 – comma 4, il presente codice si applica anche ai consulenti, agli esperti ed alle persone che a qualunque titolo collaborano allo svolgimento delle attività del Comune ed all'esecuzione di contratti e/o appalti di opere e forniture di beni e servizi per il Comune;

A tal fine esso dovrà esplicitamente venire approvato per iscritto unitamente al contratto di affidamento dell'incarico o delle opere o forniture di beni e servizi a essi affidati. I contratti disporranno in ordine alle cause di risoluzione dei medesimi, in caso di violazione dei codici di comportamento nazionale ed aziendale;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000 ed al D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto, si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto Sindacale di nomina n. 2 del 22/01/2026;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (*Conflitto di interessi*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

Vista la Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dato atto:

- che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice **CUP: D78H25000270005**;
- che è stato acquisito dalla Piattaforma certificata SATER – Regione Emilia-Romagna (PI 353280-26 – FE 308357) il codice GIG: **BC729EFE09**;
- che ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato comunicato il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale comunicazione è depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico;

Che con lo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, verrà stipulato contratto, per il caso di specie, ai sensi dell'art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023;
- il Decreto Correttivo D.Lgs. n. 209/2024;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.e.i.;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il vigente Regolamento di Disciplina dei Contratti;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di affidare per i motivi esposti in premessa, il servizio per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva (opere impiantistiche) e prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *“Riconversione mediante*

demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) - CUP: D78H25000270005”, allo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, per i seguenti importi contrattuali:

- Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Opere impiantistiche): €. 5.177,60 oltre Cassa del 4% pari ad €. 207,10 ed IVA del 22% pari ad €. 1.184,63 per complessivi €. 6.569,33
- Progettazione Esecutiva (Opere Impiantistiche): €. 2.444,52 oltre Cassa del 4% pari ad €. 97,78 ed IVA del 22% pari ad €. 559,31 per complessivi €. 3.101,61
- Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Opera complessiva) : €. 4.856,12 oltre Cassa del 4% pari ad €. 194,24 ed IVA del 22% pari ad €. 1.111,08 per complessivi €. 6.161,44.

3. Di dare atto che la prestazione completa e di cui alla richiesta offerta del Professionista in parola, si espleta secondo il cronoprogramma negoziato e sottoscritto nell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna e come appresso indicato:

Descrizione della prestazione	Tempistiche
Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica (Opere Impiantistiche) e Prime Indicazioni stesura piani di sicurezza	Ottobre 2026
Progettazione Esecutiva (Opere Impiantistiche) e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	Febbraio 2027
Direzione dei Lavori ed attività correlate (Rif. Inizio dei Lavori) e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione - Opzionabili	Luglio 2027

4. Di procedere con il presente provvedimento, all’affidamento del servizio per l’espletamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva (Opere Impiantistiche) e prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazionme mentre la prestazione relativa alla Direzione Lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, l’obbligazione giuridica per tale attività non può sorgere prima che l’appalto dei lavori sia stato aggiudicato ed avviato;

5. Di dare atto che con la “Decisione a contrarre” n. 82/2026 del 14/07/2026 e la successiva lettera di richiesta offerta (Prot.n. 4575/2026), venivano opzionate le attività per la direzione lavori ed attività correlate (Opere impiantistiche) e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, dando la possibilità alla Stazione Appaltante/R.U.P. di usufruire di tale opzione essendo considerato uno strumento legittimo;

6. Di dare atto che l’affidamento della Direzione dei Lavori e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione non è automatica, e che pertanto il R.U.P. dovrà valutare l’opportunità di esercitare tale “opzione”, considerando le tempistiche, le risorse finanziarie e la qualità della prestazione offerta e quindi successivamente formalizzare l’attivazione dell’opzione con atto specifico prima dell’inizio dei lavori;

7. Di dare atto:

- che si valuterà e procederà con l’affidamento successivo del servizio di Direzione dei Lavori ed attività correlate e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, adeguatamente motivato e giustificato;
- che l’importo della progettazione sommata a quella della direzione dei lavori rientra nella soglia massima fissata per l’affidamento sotto soglia e nei limiti di €. 140.000,00;
- che il ricorso a Professionista esterno e qualificato in materia, è dovuto all’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della struttura comunale, come illustrato nel Documento di Indirizzo alla Progettazione (D.I.P.);
- che si presterà attenzione e si verificherà che non vi siano cause di incompatibilità ai sensi dell’Allegato I.2 del Codice;
- che l’affidamento rispetterà vantaggi in termini di coerenza, risparmio e riduzione dei tempi ed ottimizzazione dei costi, tutelando sia il committente sia il risultato finale “principio del risultato” come indicato nella decisione a contrarre n. 82/2026;

8. Di dare atto che lo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, accetta con l’offerta trasmessa nella Piattaforma telematica SATER E-R il servizio in

argomento ed alle condizioni di seguito elencate:

- *Oggetto dell'incarico:* Affidamento del servizio per l'espletamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica ed esecutiva (Opere impiantistiche) e Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) - CUP: D78H25000270005";
- *Prestazione richiesta:* Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico ed esecutivo (Opere Impiantistiche) ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023 il quale dovrà contenere tutti gli elementi previsti nell'Allegato I.7 del predetto Codice e normative vigenti in materia di impianti; Redazione delle prime Indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- *Termini per l'espletamento dell'incarico:*
Progetto di fattibilità tecnico ed economica (opere impiantistiche): Entro e non oltre il 11/09/2026
Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza : Entro e non oltre il 11/09/2026
Progetto esecutivo (Opere impiantistiche): Entro e non oltre il 15/01/2027
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione: Entro e non oltre il 15/01/2027
La documentazione dovrà essere consegnata in formato digitale tramite posta elettronica certificata (comune.borghi@cert.provincia.fc.it).
- *Importo della prestazione:*
 - Progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica (Opere impiantistiche): € 5.177,60 oltre Cassa del 4% pari ad € 207,10 ed IVA del 22% pari ad € 1.184,63 per complessivi € 6.569,33
 - Progettazione Esecutiva (Opere Impiantistiche): € 2.444,52 oltre Cassa del 4% pari ad € 97,78 ed IVA del 22% pari ad € 559,31 per complessivi € 3.101,61
 - Prime indicazioni stesura Piani di Sicurezza e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Opera complessiva) : € 4.856,12 oltre Cassa del 4% pari ad € 194,24 ed IVA del 22% pari ad € 1.111,08 per complessivi € 6.161,44.Importo complessivo della prestazione (compreso oneri di Legge) = € 15.832,38
- *Penali:* Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di cui sopra, nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione Comunale applicherà una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale. Trascorsi inutilmente 60 (sessanta) giorni della data sopra indicata, l'Amministrazione Comunale riterrà decaduto ogni suo impegno nei confronti del tecnico incaricato, fermo restando il diritto di farsi riconoscere i danni derivanti dal mancato adempimento dello stesso;
- *Modalità e termini di pagamento:*
PFTE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto di fattibilità tecnico ed economico;
PE all'avvenuta con esito positivo della verifica e validazione del progetto esecutivo;
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa fattura da trasmettere in formato elettronico.
- *Controversie:* Salvo gli eventuali casi in deroga, contemplati nella normativa vigente, tutte le controversie che dovessero sorgere, qualora non risolte in via bonaria, saranno rimesse all'Autorità Giudiziaria competente, escludendo il ricorso all'arbitrato. Il Foro competente è quello di Forlì.
- *Note:* Per quanto non disposto nel presente provvedimento si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

9. Di dare atto che tutte le verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 in capo al Professionista in indirizzo, sono state eseguite tramite l'accesso al F.V.O.E. (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) sulla Piattaforma dei Contratti Pubblici dell'ANAC (FVOE n. 9eb1463f-2af2-40cd-a2f4-03ffa1f3af73), nonché mediante l'accesso alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni interessate, secondo le disposizioni riportate nella Deliberazione ANAC n. 262 del 20/06/2023 così come modificata ed integrata dalla Deliberazione ANAC n. 601 del 19/012/2023, così come emerge dai relativi riscontri custoditi in atti e che le stesse hanno dato esito positivo;

10. Di dare atto che:

- non sono emersi fatti o elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 ed assenza di situazioni di conflitto di interessi, così come l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;

- il Dott. Ing. Mirco Monti è iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Forlì-Cesena al n. 1558/A;
- risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come risulta da certificazione INARCASSA depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico – Settore LL.PP.;
- lo Studio CELSIUS di Mirco Monti SRL risulta in regola con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi, come risulta dalla certificazione Inarcassa come impresa e DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) depositato agli atti dell'Ufficio Tecnico;
- che l'offerta risulta congrua e proporzionata alla quantità e qualità della prestazione ed in conformità con la normativa disciplinata dalla Legge n. 49/2023 (equo-compenso) e Codice dei Contratti D.Lgs. n. 36/2023;

11. Di dare atto che il servizio de quo viene affidato ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, dal quale si evince che l'affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore ad €. 140.000,00, possa avvenire tramite affidamento diretto senza previa consultazione di più operatori economici;

12. Di dare atto, altresì, che il ricorso all'affidamento diretto, permette di procedere più velocemente e in maniera semplificata, ma principalmente permette alla Stazione Appaltante di raggiungere la massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, e quindi ad un'azione amministrativa efficace, efficiente ed economica "Principio del risultato" ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.e.i.;

13. Di dare atto che è stata accertata l'entrata derivante da contributo FSC nel Bilancio di Previsione 2026/2028 con imputazione in relazione all'esigibilità della stessa, come di seguito riportata:

ENTRATA					
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028	Provvedimenti
55000017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC	20.000,00	209.838,15	270.161,85	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026
	Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti	150.000,00	0,00	0,00	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026

14. Di dare atto che è stata prenotata la spesa relativa al quadro economico del presente intervento in relazione al cronoprogramma di spesa definito e negoziato con la Regione Emilia-Romagna, con la seguente imputazione:

Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028
25670018	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027)	€. 20.000,00	€. 209.838,15	€. 270.161,85
25670017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente	€. 55.000,00	€. 95.000,00	€. 0,00

15. Di dare atto:

- che l'intervento di *"Riconversione mediante demolizione e ricostruzione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalenti, Comune di Borghi (FC) – Codice CUP: D78H25000270005"* dell'importo complessivo pari ad €. 650.000,00 è finanziato per €. 150.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale di Borghi (FC) e per €. 500.000,00 con contributo L.R. n. 5/2018 – FSC Bando Nuovi Programmi territoriali – FSC 2021-2027, e che lo stesso è stato previsto nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche anni 2026/2028, come indicato in premessa;
- che il cronoprogramma di spesa e di realizzazione dei lavori, da eseguire in tre annualità successive (2026-2028), è stato negoziato con la Regione come appresso indicato:

Capitolo	Descrizione	Finanziamento	2026	2027	2028
25670018	Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti - Fin.Reg. (FSC 2021/2027)	Contributo FSC	€. 20.000,00	€. 209.838,15	€. 270.161,85

25670017	Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Quota Ente	Fondi Comune di Borghi (FC)	€. 55.000,00	€. 95.000,00	€. 0,00
----------	---	-----------------------------	--------------	--------------	---------

- che in relazione al cronoprogramma di spesa e, per la parte finanziata dall'Ente, è stata prevista l'attivazione del fondo pluriennale vincolato in relazione al crono-programma di spesa negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica andrà a scadere, così come previsto dal principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

-che l'entrata derivante da contributo FSC è stata prevista nel Bilancio di Previsione 2026/2028 con imputazione, in relazione all'esigibilità della stessa, come di seguito riportato:

ENTRATA					
Capitolo	Descrizione	2026	2027	2028	Provvedimenti
55000017	Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti - fin.reg. (FSC 2021/2027) – Contributo FSC	20.000,00	209.838,15	270.161,85	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026
	Applicazione avanzo vincolato Ente Riconversione Canonica di Gorolo in spazi polivalenti	150.000,00	0,00	0,00	Var.bil.C.C. 7 del 30/04/2026 Modifica DUPS – C.c. n. 8 del 30/04/2026

16. Di impegnare la spesa pari a complessivi €. 15.832,38 in favore dello STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, imputandola sui seguenti capitoli di spesa:

(Progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica):

- €. 7.203,73 - Cap. n. 25670017 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Ente, PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2026, in esecuzione degli atti sopra descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

(Progettazione Esecutiva):

- €. 3.500,00 al Cap. n. 25670018 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Reg. (FSC 2021-2027) - PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2027 e
- €. 5.128,65 - Cap. n. 25670017 – Cod. voce n. U2.02.01.09.999 “Riconversione Canonica Gorolo in spazi polivalenti – Fin. Ente, PdC Finanziario V livello del Bilancio di Previsione anno 2027, in esecuzione degli atti sopra descritti ed ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011);

17. Di attestare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38 del vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, che trattasi di spesa non ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata come indicato al punto 14. del presente atto;
- che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

18. Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

19. di dare atto:

- che all'intervento in oggetto è stato assegnato il seguente codice **CUP: D78H25000270005**;
- che è stato acquisito dalla Piattaforma certificata SATER – Regione Emilia-Romagna (PI 353280-26 – FE 338357) il codice GIG: **BC729EFE09**;
- che ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stato comunicato il proprio conto dedicato con l'indicazione dei soggetti delegati ad operare e che tale

comunicazione è depositata agli atti dell'Ufficio Tecnico – Area Lavori Pubblici e Progettazione;

20. Di dare atto che il R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC), Piazza Lombardini n. 7, giusto Decreto sindacale di nomina n. 2 del 22/01/2026;

21. Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (*Conflitto di interessi*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

22. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà previa presentazione di fattura da trasmettersi in forma elettronico e secondo il formato del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

23. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;

24. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

25. Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

26. Di trasmettere al Professionista in parola, copia del vigente codice di comportamento del Comune di Borghi (FC);

27. Di dare atto che il contratto si intende risolto, in caso di violazione accertata degli obblighi derivanti dal predetto codice di comportamento;

28. Di dare atto che con lo STUDIO CELSIUS di Mirco Monti Srl con sede in Cesena (FC), Via Bardia n. 8 – P.IVA 04425990407, verrà stipulato contratto ai sensi dell'art. 18 – comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023;

29. Di dare atto infine che la presente determinazione:

- verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- verrà inserita nel Registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- verrà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile
Bardi Marco